

(ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)

لدى عطفة قاضي رئيس تنفيذ محكمة بداية الزرقاء الموقرة

الموضوع: القضية التنفيذية رقم 2024/9307

عمان في 2025/12/10 م

بناء على قرار سعادة قاضي محكمته تنفيذ الزرقاء الموقرة بـ **تختلي خبير بالقضية رقم 2024/9307** المهندس المدني والمقيم العقاري - أمجد عبد الله محمد مقدادي رئيس اختصاص ادارة مشاريع ابنية تنفيذ واشراف ومستشار طرق خبير تنظيم وخبير استملاك وخبير مقيم عقاري وتحكيم هندسي ومدير مشاريع حالي **خبير معتمد لدى وزارة العدل بالهندسة المدنية، وارض ومساحة / ابنية.**

فقد تم حضورنا الى هيئة المحكمة الموقرة حيث تم مرافقة مأمور التنفيذ ووكيل المدعي للكشف على موقع العقار وبعد أداء القسم القانوني " **يان أقوم بالمهمة الموكلة لي بكل أمانة وصدق وإخلاص** " وبعد أفهامنا المهمة الموكلة لنا أجراء الخبرة الفنية على البناء القائم علي القطعة رقم 2626 حوض 13 وادي الحجر قرية الزرقاء لوحة 43 من أراضي محافظة الزرقاء موضوع الدعوى المتمثلة:

- 1- مطابقة المبررات المقدمة مع بعضها ومع الواقع.
- 2- وصف العقار وصفا شاملا ودقيقا والأجزاء المشتركة التابعة لها وبيان قريبا وبعدها من الخدمات.
- 3- بيان فيما اذا كان العقار مشغولة ام لا وبيان اسم وصفة من يشغلها ان وجد
- 4- تقدير قيمة سعر المتر المربع الواحد من الارض وما عليها وبالنتيجة تقدير القيمة الإجمالية وبيان حصة المحكوم عليه

وبعد الانتقال الى رتبة العقار وتفهم المهمة الموكلة لنا تم مرافقة مأمور الأجراء ايمن العزازمه ووكيل المحكوم له الاستاذ المحامي عبد الفتاح الرفاعي للكشف الحسي على العقار موضوع الدعوى حيث تم الكشف على العقار في منطقة حي معصوم حي البغلة وتم استلام صورة عن المبررات بالدعوى حيث بدأنا بإجراء المهمة حسب الأصول والأعراف وبحيادية تامة وتحت القسم.

اولا: إقرار الحيادية: - - -

سندا لإحكام المادة 3/83 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 31 لسنة 2017م نقر أنه لا توجد أية أسباب او ظروف من شأنها إثارة الشكوك حول حياديتي واستقلالييتي عن اي من أطراف الدعوى رقم 2024/9307 او وكلائهم والهيئة المحاكمة الموقرة تحول دون القيام بالمهمة الموكلة لي ولأمانع لدينا من ان اكون خبيرا في هذه الدعوى

اولا: دليل الموقع: - -

دائرة الاراضي و المساحة

رقم القطعة: 00768

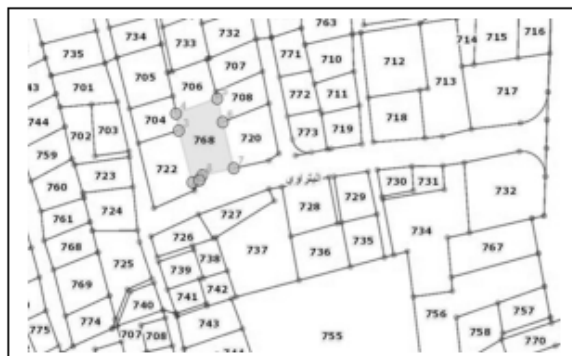
معلومات

المحافظة	المحافظة الزرقاء
المدينة	اراضي محافظة الزرقاء (19)
القرية	البتراوي (355)
الحوض	فاجرة شبيب (6)
الحي	عبد الله بن الزبير (58)
رقم القطعة	00768
مفتاح القطعة	035500605800768
السعر الإداري	40 دينار / م ²
**المساحة	401.2

**المساحة المحسوبة و ليست التسجيلية



صوره جوية



المحافظة	محافظة الزرقاء
المدينة	اراضي محافظة الزرقاء (19)
القرية	البتراوي (355)
الحوض	فاجرة شبيب (6)
الحي	عبد الله بن الزبير (58)
رقم القطعة	00768
مفتاح القطعة	035500605800768
السعر الإداري	40 دينار / م ²
**المساحة	401.2

أولاً : مطابقة المبرزات مع بعضها البعض من جهة ومع الواقع من جهة أخرى . . .

1. المبرزات سند تسجيل، مخطط الأراضي مخطط تنظيم، قرار المهمة المكلفين بها، الموقع.
2. القطعة على القطعة رقم 768 حوض 6 فاجرة شبيب قرية البتراوي لوحة 58 من أراضي محافظة الزرقاء قلم عليها بناء مكون من طابق ارضي وطابق اول وجزء من الطابق الثاني .
3. العقار موضوع الدعوى يقع في منطقة معصوم حي البغلة مقابل مركز امن الحسين.
4. المالك: **خلود يونس موسى الفقير حسب** سند التسجيل الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة لأرض العقار رقم 154257 - INF - 2025 تاريخ 2024/4/3.
5. نوع الارض: ملك على الشيوع.
6. اسم المحكوم له : **عمر منير سليم الاخرس**
7. اسم المحكوم عليهم : **خلود يونس موسى الفقير**
انس طلال عبد الحافظ الزبيد
8. ومساحة قطعة الارض رقم 768 تبلغ 401.0 م² تقريبا حسب سند التسجيل الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة لأرض العقار رقم 38377 - ZA - 2018. تاريخ 2018/8/1.
9. تنظيم القطعة سكن شعبي .
10. المبرزات متطابقة مع الواقع ومع بعضها البعض حسب الاصول.



صور جوية للأبنية الموجودة على قطعة الأرض موضوع الدعوى

ثانيا : وصف العقار موضوع الدعوى التنفيذية وصفا شاملا دقيقا . . .

- (1) العقار موضوع الدعوى يقع القطعة على القطعة رقم 768 حوض 6 فاجرة شبيب قرية البتراوي لوحة 58 من أراضي محافظة الزرقاء قائم عليها بناء قائم قديم من الاسمنت المسلح ومكون من طابقين طبق ارضي وطابق اول وجزء من الطابق الثاني.
- (2) قطعة الأرض تقع واجهتها من الجهة الشرقية على شارع عرض 10 م مقابل مركز امن الحسين بالزرقاء.
- (3) عنوان العقار: محافظة الزرقاء / مدينة الزرقاء - منطقة حي معصوم شارع الهاشمي /شارع فرعي مقابل مركز امن المدينة نفس العمارة الموجود بها محل البرغوثي للمنظفات.
- (4) عمر البناء القائم على ارض العقار يزيد عمرة عن اربعون عاما ووضع البناء الإنشائي بالنسبة لعمر البناء مستقر انشائيا والتشطيبات مجبولة نوعا ما ويوجد رطوبة بالطابق الأرضي بالجدران وسقف الطابق الأول بحاجة الى اعمال عزل ومدة ميلان لوجود رطوبة بالسقف لطابق الأول
- (5) واجهات البناء الامامية من شحف حجرية وبقيت الواجهات من الاسمنت.
- (6) البناء القائم قديم يزيد عمر البناء عن اربعون عاما وقائم على قطعة الأرض على القطعة رقم 768 حوض 6 فاجرة شبيب قرية البتراوي لوحة 58 من أراضي محافظة الزرقاء و مكون من :-

A. - طابق الأرضي : الطابق الأرضي مكون من مخزنين وخلفهم ثلاث شقة سكنية ...

- المخزن الأول من الجانب الجنوبي موفر محل منظفات الى المدعو سلطان القاضي، مساحته 25.0 م2 .
- المحل الثاني من الجانب الشمالي موفر مستودع الى المدعو أبو محمد المومني، مساحته 30.0 م2 .
- الشقة الأولى وهي الشقة الواقعة بالطابق الأرضي ويتم الدخول اليها من ممر خاص بالجانب الأيمن من العمارة وتتكون من صالون وغرفتين نوم ومطبخ وحمام وتبلغ مساحتها تقريبا 90.0 م2 تقريبا مؤجرة الى شخص مصاروة موزاييك
- الشقة الثانية وهي الشقة الواقعة بالطابق الأرضي ويتم الدخول اليها من خلال ممر خاص بالجانب الايسر من العمارة وتتكون من غرفة نوم وصالون ومطبخ وحمام وتبلغ مساحتها تقريبا 65.0 م2 تقريبا مؤجرة عائلته بلاط الشقة موزاييك.
- الشقة الثالثة وهي الشقة الواقعة بالطابق الأرضي ويتم الدخول اليها من خلال المدخل الرئيسي للعمارة (مطلع الدرج) وتتكون من صالون ومطبخ نظام امريكي مفتوح على الصالة وغرفتين نوم وحمام وبلاط أرضية الشقة بورسلان والحمام والمطبخ سيراميك والشقة عند اجراء الكشف كانت فارغة وتبلغ مساحتها تقريبا 110.0 م2 تقريبا غير مؤجرة والجدران بارتفاع 1م بلاط سيراميك

B. - الطابق الأول : ويتكون الطابق الأول من أربع شقق مساحتهما صغيرة نسبيا

- الشقة الأولى: وهي الشقة الواقعة بالطابق الأول ويتم الدخول اليها من خلال مطلع الدرج وهي الشقة الواقعة على يسار الدخول الى الموزع جنوب مطلع الدرج وتتكون من صالون وغرفتين نوم ومطبخ جدرانه سيراميك وحمام وتبلغ مساحتها تقريبا 90.0 م2 تقريبا وهي مؤجرة والارضية بلاط بورسلان

■ **الشقة الثانية:** وهي الشقة الواقعة بالطابق الأول ويتم الدخول اليها من خلال مطلع الدرج وهي الشقة الواقعة وتتكون من غرفتين نوم وصالون ومطبخ وحمام وموزع وتبلغ مساحتها تقريبا 75.0.0 م² تقريبا وارضيتها موزاييك وتشطيباتها شعبية والبلاط الأرضي موزاييك ومؤجره للمدعو عماد حسن المعاني.

■ **الشقة الثالثة:** وهي الشقة الواقعة بالطابق الأول ويتم الدخول اليها من خلال المدخل الرئيسي للعمار (مطلع الدرج) وتتكون من صالون ومطبخ وغرفتين نوم وحمام وموزع وبلاط أرضية الشقة موزاييك والحمام والمطبخ سيراميك والشقة عند اجراء الكشف كانت مؤجرة للمدعو احمد عبد المهدي وتبلغ مساحتها تقريبا 70.0 م² تقريبا موزاييك

■ **الشقة الرابعة:** وهي الشقة الواقعة بالطابق الأول ويتم الدخول اليها من خلال المدخل الرئيسي للعمار (مطلع الدرج) وتتكون من صالون ومطبخ وغرفة نوم وحمام عند اجراء الكشف كانت فارغه غير مؤجرة وتبلغ مساحتها تقريبا 85.0 م² تقريبا.

C. **الطابق الثاني :** ويتكون الطابق الثاني من شقتين مساحتهما صغيرة نسبيا

■ **الشقة الأولى** وهي الشقة الواقعة بالطابق الثاني ويتم الدخول اليها من خلال مطلع الدرج وهي الشقة الواقعة على يسار الدخول الى الموزع جنوب مطلع الدرج وتتكون من صالون وغرفتين نوم ومطبخ وحمام وتبلغ مساحتها تقريبا 75.0 م² تقريبا وهي مؤجرة وبلاط الارضيات موزاييك

■ **الشقة الثانية:** وهي الشقة الواقعة بالطابق الثاني ويتم الدخول اليها من من خلال مطلع الدرج وهي الشقة الواقعة وتتكون من غرفتين نوم وصالون ومطبخ وحمام وموزع وتبلغ مساحتها تقريبا 85.0.0 م² تقريبا وارضيتها موزاييك وتشطيباتها شعبية وهي مؤجرة وبلاط الارضيات موزاييك

D. - سطح البناء:

■ سطح الطابق غير مقام عليه أي بناء سوى خزانات مياه الشرب والسطح ويوجد نش للمياه من بعض المواقع من السقف على الطابق الذي تحته وظاهر فيه رطوبة السقف مبلط موزاييك

E. - السور حول قطعة الأرض:

■ يوجد سور قديم من الطوب على الجانب الغربي والجدار الغربي غير مقصور ويوجد به رطوبة ويوجد من الجهة الشمالية والجنوبية سور من الطوب مشترك مع المجاورين.

(7) شكل الأرض موضوع الدعوى شبه مستطيلة الشكل وشبه مستوية وتقع على الشارع مار امام القطعة من الشرق معبد.

(8) مطلع الدرج مبلط بلاط رخام بلدي

(9) قطعة الأرض صالحة للبناء والزراعة ويوجد عليها بعض الأشجار المثمرة مثل الزيتون مزروعة بالارتداد الخلفي الغربي لقطعة الأرض

(10) بخصوص البناء على ارض العقار قديم بحاجة الى بعض الصيانة وهو من الأبنية العشوائية .

(11) مساحة الطابق الواحد تقريبا 321.0 م²

(12) جميع الخدمات متوفرة بموقع العقار.

(13) تم توثيق وضع العقار بالصور بشكل أوضح

صور من الطابق الارضي



واجهة الامامية للعقار



مدخل الشقة الجنوبية على يسار مطلع الدرج بالطابق الأرضي



مدخل الشقة الشمالية الاولى على يمين مطلع الدرج بالطابق الأرضي



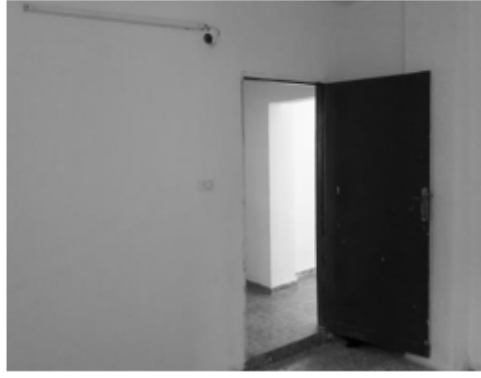
ممر المدخل للشقة الثانية بالطابق الأرضي



مدخل الشقة الثالثة بالطابق الأرضي



مدخل مطلع الدرج من الشارع



صور من شقق الطابق الأرضي

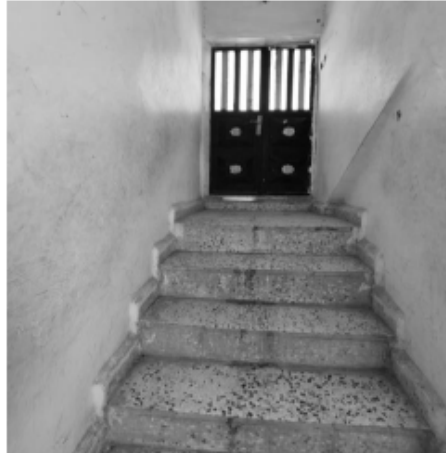




صور من شقق الطابق الأول



صور من شقق الطابق الأول





صور الطابق الثاني والسطح

ثالثا: تقدير قيمة سعر المتر المربع الواحد وبالنسبة لتقدير قيمتها الإجمالية وما عليها .

تقدير قيمة قطعة الأرض

- ✓ - تم اعتماد طريقة المقارنة والكلفة في تقدير قيمة وسعر المتر المربع من الارض والبناء موضوع الدعوى حيث سيتم تقييم قيمة العقار بطريقة المقارنة مع الأخذ بجميع أسس التقدير من حيث:
 - * اطلاله جميله
 - * عرض الشارع امام العقار
 - * أكثر من شارع
 - * توفر الخدمات العامة وقربها من المدارس
 - * الحالة الإنشائية للبناء وإمكانية سكنه
 - * توفر الخدمات العامة وقربها من المدارس
 - * الحالة الإنشائية للبناء وإمكانية سكنه
- ✓ - تم جمع المعلومات من الموقع عن اسعار بيع قطع الاراضي والابنية بنفس الموقع ضمن منطقة محافظة الزرقاء / مدينة الزرقاء - منطقة معصوم حي البغلة منطقة مشروع تطوير حي معصوم التطوير الحضري مقابل مدخل مركز امن الحسين وذلك للعقارات التي لها نفس ظروف القطعة ونفس حالة البناء والمشابه له .
- ✓ - تم الاستئناس ببعض بيوعت الاراضي والمباني والشقق من دائرة الاراضي والمكاتب العقارية .
- ✓ - تم الاخذ بعين الاعتبار حالة السوق العقاري والعرض والطلب .
- ✓ - تم الرجوع الى سعر الاساس الصادر من دائرة الاراضي للاستئناس به.

القرية	المعيار	الحي	رقم لقطعة	السعر الإداري
البراري	600000 دينار	حي 1000 من القرية	118	4000

Total :

- سعر الاساس والقيمة التقديرية للمتر المربع للأرض حسب نشرت دائرة الاراضي = 40.0 دينار/م².
- سعر المتر المربع حسب حركة البيوعات بالمنطقة ومتوسط سعر قطع الارض = 42.0 دينار/م².
- مساحة ارضي العقار 401.0 م² تقريبا ,
- **تقدر قيمة الارض =**

$$\text{تقدر قيمة الارض بطريقة المقارنة } 401.0 \times 42.0 = 16842.0 \text{ دينار.}$$

تقدير قيمة ما على قطعة الأرض من عقار

- وكون القطعة يوجد عليها بناء مكون من طابق ارضي مخزنين وشقة خلفية طابق اول شقة ونوع التنظيم سكن باحكام خاصة فان :-
- ✓ - لبناء قديم منها منذ ما يزيد عن 40 عاما .
 - ✓ - البناء يقع في منطقة سكنية مكتظة وشعبية تطوير حضري.
 - ✓ - قطعة الأرض موضوع الدعوى ملك المحكوم عليها **خلود يونس الغفير**.
 - ✓ - حركة بيع العقارات بالمنطقة ضعيفة كونها منطقة تطوير حضري ومعظم الأبنية قديم وقائمة بشكل عشوائيات.
 - ✓ - عدد الشقق القائمة حاليا على قطعة الأرض مخزن عدد 2 و 9 شقق .
 - ✓ - والبناء يقع على شارع معبد فرعي بعرض 10 م .
 - ✓ - البناء قديم بدون ترخيص انشاءات وتبلغ مساحة الطوابق :
- طابق ارضي مخزنين وثلاث شقق بمساحة = 320 م²
 - طابق اول اربع شقق بمساحة = 320 م²
 - طابق ثاني قائم شقتين والباقي سطح = 150.0 م²
 - الاسوار قديم من الطوب وباليه .
- ✓ - مساحة البناء القائم على ارض العقار تقريبا = 790.0 م² .

1. يقدر قيمة المتر المربع للبناء وهو بناء قديم بحاجة الى بعض الصيانة وحسب نوع تشطيبات الشقة ونوعية واجهات الخارجية للبناء وموقع البناء ومواصفاته والوضع الانشائي للبناء وعمر البناء وشامل الاسوار والبلاط للممر الخارجي فلقد قيمنا تكلفة 1م² من البناء شاملا السلبيات والايجابيات للبناء = 90.0 دينار .

اذا قيمة البناء القائم على قطعة الأرض = $790.0 \times 90.0 = 71100.0$ دينار .

❖ **قيمة العقار على قطعة الأرض = 71100.0 دينار .**

اذا قيمة قطعة الأرض وما عليها حسب المهمة المكلف بها =

$$87942.0 = 71100.0 + 16842.0 \text{ دينار.}$$

تم الاعتماد في عداد تقرير الخبرة:

- (1) الخبرة العلمية والعملية والخبرات المكتسبة في مجال الهندسة المدنية في المشاريع الإنشائية.
- (2) ملف الدعوى والمبررات وما جاء بها من بيانات خطية وشخصية ضمن ملف الدعوى.
- (3) أسس التقييم والتقدير المعتمدة والمبنية على الأسس العلمية في حساب التكاليف والكميات والأسعار.
- (4) البحث والدراسة من الواقع مباشرة عن قيمة الإيجارات والأسعار على الواقع.
- (5) تطبيق لإحكام المادة 3/83 من قانون أصول المحاكمات المدنية خلال اعداد التقرير وحتى توريده للهيئة الحاكمة حسب الأصول.
- (6) عدم الإفصاح عن محتوى التقرير لأي طرف.
- (7) عدم الاستعانة بأي شخص في أعداد التقرير الا من خلال موافقة خطية من القاضي.
- (8) تقوى الله ومخافته.

وعليه اتقدم لمحكماتكم الموقرة بالخبرة الفنية المتمثلة بتقدير قيمة الأرض وما عليها موضوع الدعوى التنفيذية رقم 9307/ 2024 دون التدخل في وزن البيانات المقدمة وقناعة المحكمة الموقرة وعلى فرض ثبوت الفعل ومع مراعاة القواعد والأسس المعتمدة في تقرير الخبرة الفنية المذكور أعلاه.

مع كل الاحترام والتقدير

الخبير الفني

الخبير المهندس المدني والمقيم العقاري

امجد عبد الله محمد مقدادي

ت : 0788023333 / 0777498722